МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 09 дугаар сарын 03 № 4/39 Улаанбаатар хот

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ
САЙД Л.ЭНХ-АМГАЛАН ТАНАА

Комисст 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ний өдөр иргэн Г.Банзрагчаас ирүүлсэн "...Улаанбаатар дахь Америк сургуулийн удирдлагууд хүүхдийн эрх зөрчсөн хууль бус шийдвэрийг гаргасан. 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийг ам долларaар тогтоосон, цар тахлын үед сургалтын төлбөрийг нэмэхгүй байхыг төрөөс үүрэг болгосон байхад үндэслэлгүйгээр сургалтын төлбөр нэмсэн, сургуулийн багш нарын боловсрол, ур чадвар болон хичээлийн хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг сургуулийн цахим хуудсанд байршуулдаггүй талаар сургуулийн удирдлагад гомдол, хүсэлт гаргасан эцэг, эхчүүдийн хүүхдүүдийг үндэслэлгүйгээр сургуулиас хасдаг. Хувийн сургууль гэхээрээ ямар ч хууль тогтоомжийг мөрддөггүй, юу хүссэнээ хийж болдог, "эцэг эх ямар ч хүсэлт, шаардлага тавьж болохгүй, багш нарын талаар ч асууж, лавлаж болохгүй, зүгээр л итгэ, хэрэв бидний нөхцөл, шаардлагыг хүлээн зөвшөөрөхгүй, эргэлзэж байгаа бол хүүхдээ аваад яв" гэсэн ойлголт, харилцаа, хандлагыг гаргаж байгааг таслан зогсоож өгнө үү" гэх гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагааг явуулав.

Улаанбаатар хотын Америк сургуулийн ерөнхий захирал Д.Оюунсүрэнд "гомдолд дурдсан асуудлаар албан ёсны тайлбар, холбогдох баримтыг ирүүлэх тухай" Комиссын гишүүний 2021 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн 4/723 дугаар албан бичгийг хүргүүлсэн.

Тэрээр 2021 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн 21/27 дугаар албан бичгээр "...бид сургалтын хөтөлбөрийн талаар сургуулийн вэб хуудсанд байршуулдаг. Манай гадаад мэргэжилтэн, багш нарын боловсролын талаарх мэдээлэл, ур чадвар нь хувийн мэдээлэл бөгөөд түүнийг зөвхөн мэргэжлийн хүн үзэх ёстой гэсэн байр суурьтай байдаг тул сургуулийн вэб сайтад тавьдаггүй. Харин хэн гэдэг багш ямар ангид хичээл орж байгаа мэдээллийг сургуулийнхаа хананд байршуулдаг. Гаднаас ирж ажиллаж байгаа багш нарын багшлах эрхийн гэрчилгээг Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Хөдөлмөр, халамжийн ерөнхий газарт шалгуулж, сургуулийн нэр дээр ажиллах HG виз гаргах зөвшөөрлийг авдаг. Мөн сургуулийн удирдах зөвлөл тухайн ээжийн хүссэн хэмжээгээр хөнгөлөлт үзүүлэх боломжгүй, багш нарын мэргэжлийн ур чадварт үл итгэх байдал гаргасан, олон удаа тайлбар өгсөн ч ойлгох хүсэлгүй, сургуулийн зүгээс гаргасан шийдвэрт хэзээ ч сэтгэл хангалуун байдаггүй гэсэн

152100136

дүгнэлтэд хүрч энэ гэр бүлтэй хамтарч ажиллахгүй, хүүхдээ өөр сургуульд шилжүүлэн суралцуулах нь зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргасан болно" гэх тайлбарыг ирүүлжээ.

Монгол Улсын нэгдэн орсон Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт хүүхдийг, түүний эцэг эх, хууль ёсны асран хамгаалагч болон гэр бүлийн бусад гишүүний байдал, үйл ажиллагаа, үзэл бодол болон итгэл үнэмшлийг үндэслэн аливаа хэлбэрээр алагчилахгүй бөгөөд шийтгэхээс хамгаалах, сургуулийн дэг журмыг дэмжих үүднээс хүүхдийн нэр төрд хүндэтгэлтэйгээр хандуулах бүхий л зохистой арга хэмжээг авах, хүүхдийн эрхийг хангахдаа хүүхдийг ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмыг баримталж ажиллахыг оролцогч улсуудад үүрэг болгосон.

Мөн Монгол Улсын Их хурлын 2015 оны 12 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан "Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого"-ын 2.1.5-т "боловсролын байгууллагын үйл ажиллагаа нь ялгаварлан гадуурхалтаас ангид, иргэдийн эрх ашиг, эрүүл мэнд, ёс суртахуун, нийгмийн аюулгүй байдалд харшлахгүй байх" зарчмыг төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр заажээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арванзургадугаар зүйлийн 7 дахь заалтад сурч боловсрох эрхийг баталгаажуулж, иргэд төрөөс тавих шаардлагад нийцсэн хувийн сургууль байгуулан ажиллуулж болохоор хуульчилсан бөгөөд суралцагч хүүхдүүдийн ар гэрийн зүгээс багшийн боловсрол, туршлага, сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл өгөхийг шаардсанаас үүдэн тухайн суралцагч хүүхдүүдийн сурч боловсрох, хөгжих эрх хөндөгдөх ёсгүй юм.

Хувь хүний нууцын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 дахь заалтуудад "захидал харилцааны нууцад захидал, цахилгаан, илгээмж, өргөдөл зэрэг шуудан холбооны хэрэгслээр бусад хүн, байгууллагатай солилцож буй мэдээ, баримт бичиг, биет зүйлийг, эрүүл мэндийн нууцад тухайн хувь хүний бие эрхтний гажиг, нийтэд аюултай онцлог зарим халдварт өвчнөөс бусад өвчнөөр өвчилсөн тухай мэдээллийг, хөрөнгийн нууцад зөвхөн эд хөрөнгө, оюуны өмч, эрхийн эзэн, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн хүмүүс мэдэх, түүнчлэн эрх бүхий байгууллага албан тушаалтны албан үүргийнхээ дагуу олж мэдсэн мэдээ, баримт бичиг, тоо, гэрээ хэлцэл, биет зүйлийг, гэр бүлийн нууцад бусдад задруулбал тухайн хувь хүн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн нэр төр, алдар хүнд, ашиг сонирхолд харшлах мэдээллийг" тус тус ойлгоно гэж зааснаас үзэхэд боловсролын сургалтын байгууллагын гадаад мэргэжилтэн, багш нарын боловсролын талаарх мэдээлэл, ур чадвар нь хувийн нууцын мэдээллийн төрөлд хамаарахгүй байна.

Боловсролын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1.1 дэх заалтад "боловсролын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг улсын хэмжээнд зохион байгуулах" бүрэн эрхийг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлэхээр заасан тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний

Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон хувийн хэвшлийн бага, дунд сургуулийн багш нарын туршлага, боловсролын талаарх мэдээллийг сургуулийн цахим хуудаст байршуулах зэргээр нээлттэй болгох ажлыг зохион байгуулах;
2. Сургуулийн үйл ажиллагаатай холбоотой аливаа асуудлаар эцэг, эх, асран хамгаалагчаас гаргасан хууль ёсны шаардлагад суралцагч хүүхдүүдийг хамаатуулан тэдний сурч боловсрох, хөгжих эрх болон бусад эрхийг зөрчихгүй байх, ялгаварлан гадуурхахгүй байх талаар холбогдох арга хэмжээг авах.

Зөвлөмжийн мөрөөр хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 14 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД